



Outlook

FW: Responder: Sobre esterilizações ao abrigo do programa CED em concelho cuja autarquia não implementa programa CED - Obrigatoriedade de promoção de Programas CED para gatos?

De Edward Andrade <edward.andrade@dgav.pt>

Data sex, 2025-10-24 12:45

Para Yolanda Vaz <yolanda.vaz@dgav.pt>

Cc Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo <spombo@dgav.pt>; Susana Margarida Gonçalves Silva Santos <susana.goncalves@dgav.pt>; Maria Jorge Caldeira Carvalho Antunes Correia <mcorreia@dgav.pt>; Maria João Amorim Afonso <maria.afonso@dgav.pt>

Cara Professora Yolanda,

Bom dia. Espero que se encontre bem.

Apresentamos abaixo uma proposta de resposta à vossa consideração.

Agradeço a análise e apoio da Dr.^a Susana Santos e em especial à Dr.^a Maria João Afonso.

Dou ainda conhecimento à Sr.^a Diretora-Geral, no seguimento da reunião havida ontem de manhã.

Ex.ma Senhora

Presidente da Direção

Paula Gouveia,

Acusamos por esta via a receção do seu email *infra*, o qual mereceu a nossa melhor atenção.

Contudo, não podemos acompanhar os argumentos aí apresentados.

A Lei n.º 27/2016, de 23.08, e a Portaria n.º 146/2017, de 26.04, devem ser interpretados à luz do quadro legal de repartição de atribuições e de competências atualmente em vigor.

A este respeito, importa assinalar que a matéria dos animais errantes é uma competência dos municípios.

Seja por força do Código Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 31095, de 31.12, que prevê no artigo 49.º, 6.º que no uso das atribuições respeitantes à salubridade pública, pertence às câmaras deliberar sobre a divagação de animais nocivos, especialmente cães vadios, e construção do canil municipal.

Seja por força da Lei n.º 75/2013, de 12.09, que aprova o regime jurídico das autarquias locais, e dispõe no artigo 33.º n.º 1, alíneas ii) e jj) que compete às câmaras municipais proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos e deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos, respetivamente.

É neste contexto que devem ser lidos os principais normativos do regime jurídico aplicável aos Programas CED, a saber:

- o Governo deve promover a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais que deve responder às necessidades de construção e modernização destas

estruturas, com vista à sua melhoria global, dando prioridade às instalações e meios mais degradados, obsoletos ou insuficientes, em colaboração com as autarquias locais (cf. o n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 27/2016, de 23.08);

- Incumbe às câmaras municipais, sob parecer do médico veterinário municipal, autorizar a manutenção, em locais especialmente designados para o efeito, de colónias de gatos, no âmbito de programas de captura, esterilização e devolução (CED) ao local de origem (cf. o n.º 1 do artigo 9.º da Portaria n.º 146/2017, de 26.04);
- Os programas CED podem realizar-se por iniciativa das câmaras municipais ou mediante proposta de organização de proteção animal a quem a câmara municipal atribua a gestão do programa CED (cf. o n.º 2 do artigo 9.º da Portaria n.º 146/2017, de 26.04).

Pelos motivos acima aduzidos, não nos parece existir uma contradição insanável entre a Portaria n.º 147/2016, de 26.04, e a Lei n.º 27/2016, de 23.08, ou que exista algum vício que afronte o princípio da legalidade.

Relativamente a quem deve constar como titular ou entidade responsável pelo animal esterilizado, parece-nos que a interpretação da alínea e) do n.º 4 da referida Portaria tem de ser cotejada com o Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27.06, que estabelece as regras de identificação dos animais de companhia, criando o Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), em especial a alínea f) do artigo 3.º e o artigo 17.º.

Na alínea f) do artigo 3.º, este diploma legal define “Titular de animal de companhia” como «o proprietário ou o possuidor, quer se trate de pessoa singular ou coletiva, que seja responsável pelo animal de companhia, independentemente da finalidade com que o detém, e cuja posse faça presumir a propriedade e em cujo nome deve efetuar-se o registo da titularidade do animal de companhia no SIAC e ser emitido o correspondente documento de identificação do animal de companhia (DIAC), ou aquele para quem o animal foi transmitido, e ainda aquele que figure como seu titular no passaporte do animal de companhia (PAC)».

Por sua vez, dispõe o artigo 17.º do referido decreto-Lei que os animais de companhia recolhidos pelos CRO e pelas associações zoófilas legalmente constituídas que sejam registados em seu nome estão isentos do pagamento da taxa.

Assim, deve concluir-se que, quer os CRO, quer as organizações de proteção animal legalmente constituídas (designadamente as associações zoófilas), podem ser titulares de animais de companhia para efeitos do SIAC, podendo essa questão ficar definida nos referidos programas CED.

Esperando ter esclarecido as questões suscitadas por V. Ex.^a, manifestamos a nossa total disponibilidade para voltar a discutir este assunto se assim o tiver por conveniente.

Com os melhores cumprimentos.

De: Movimento de Intervenção Animais de Rua <miar.oeiras@hotmail.com>

Enviada: 21 de outubro de 2025 12:58

Para: Geral <geral@dgav.pt>; Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária <dirgeral@dgav.pt>; Secretariado DSPA <secdspa@dgav.pt>

Cc: Ministro da Agricultura <gabinete.magrip@magrip.gov.pt>; Secretário Estado Agricultura <gabinete.seagri@magrip.gov.pt>; Sandra Duarte Cardoso <sandra.cardoso@sosanimal.com>; Campanha Esterilização Cães e Gatos <campanha.esterilizacao@gmail.com>; Rita Silva <rita.silva@animal.org.pt>;

Secretaria LPDA <lpda.sec@gmail.com>; info@provedordoanimal.pt

Assunto: RE: Sobre esterilizações ao abrigo do programa CED em concelho cuja autarquia não implementa programa CED

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à DGAV. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza dados ou senhas associados à sua conta.

Exma. Senhora Diretora de Serviços de Proteção Animal,
Exmos. Senhores,

Agradecemos a resposta remetida pela DGAV. Contudo, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação quanto à interpretação e aplicação prática da legislação em vigor, que, do nosso ponto de vista, contém omissões graves e consequências diretas no controlo populacional dos gatos de rua. Passamos a expor a nossa **Interpretação minuciosa da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto.**

A Lei n.º 27/2016 aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais (CROA) e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo populacional, determinando que a **esterilização deve ser o instrumento principal e obrigatório** de política pública neste domínio.

Contudo, a interpretação atualmente seguida pela DGAV, segundo a qual os programas CED são “facultativos” e dependentes de autorização autárquica, **contraria a letra, o espírito e a hierarquia da lei**, transformando um dever do Estado numa escolha administrativa.

1.

A lei é superior à Portaria. A Portaria não pode desvirtuar o sentido da Lei

A Lei 27/2016 é aprovada pela Assembleia da República, e portanto tem **força de lei formal**.

A Portaria n.º 146/2017, sendo apenas um ato regulamentar do Governo, **não pode restringir nem contrariar uma obrigação legal**.

A Lei impõe **deveres positivos ao Estado e às autarquias locais** (artigos 2.º e 4.º), ao passo que a Portaria, ao tornar o CED “facultativo”, introduz uma limitação inexistente no diploma original, o que é **juridicamente inaceitável**.

2.

O espírito da Lei: proibição do abate e obrigação de esterilizar

O **artigo 1.º** define o núcleo essencial da Lei:

“Estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população, **privilegiando a esterilização.**”

Não há aqui margem para interpretação: **se o abate é proibido, e a esterilização é a via privilegiada, então a omissão de programas de controlo constitui violação direta da Lei.**

3.

O dever de atuação estatal e autárquica

O **artigo 2.º, n.º 3** estabelece de modo claro que:

“Os organismos da administração central do Estado (...), em colaboração com as autarquias locais (...), **promovem campanhas de esterilização de animais errantes e de adoção de animais abandonados.**”

A forma verbal *promovem* indica um **dever jurídico e operacional**, não uma faculdade. Portanto, **as autarquias não podem escolher não atuar**. E a administração central (neste caso, a DGAV) **não pode permanecer inerte perante a omissão municipal**, devendo garantir que as campanhas e programas de esterilização são assegurados por outras vias — nomeadamente, com o apoio de associações de proteção animal.

4.

O artigo 4.º consagra o CED como instrumento do Estado

“O Estado (...) assegura (...) a concretização de programas captura, esterilização, devolução (CED) para gatos.”

O verbo *assegura* tem força vinculativa. A Lei não diz que o Estado “pode assegurar”, diz que “**assegura**”.

Isto significa que a **execução do CED é obrigatória** e deve ser garantida por qualquer meio legalmente possível, seja através de autarquias, seja com o apoio de entidades devidamente legalizadas.

5.**A lei não exige autorização autárquica para as associações implementarem programas CED**

Em nenhuma passagem da Lei 27/2016 é dito que **as associações de proteção animal necessitam de validação ou autorização municipal** para promover programas CED.

A exigência de “atribuição da gestão” por parte da câmara municipal **surge apenas na Portaria 146/2017**, e mesmo aí, o texto refere-se a uma **situação de cooperação formal** em concelhos onde o programa existe.

Nada impede, portanto, que uma associação promova ações de esterilização em territórios onde a autarquia **não implementa qualquer programa** — sobretudo quando tal omissão resulta em violação do artigo 1.º (proibição do abate) e do artigo 4.º (dever de assegurar esterilização).

Assim, a interpretação restritiva da DGAV constitui **um entrave administrativo sem base legal e uma forma de perpetuar o incumprimento autárquico**.

6.**A omissão quanto ao registo eletrónico (transponder)**

A Lei também **nada refere sobre quem deve constar como titular ou entidade responsável pelo animal esterilizado e devolvido à rua**.

O regime atual, ao impedir que associações registam os animais CED por falta de enquadramento jurídico específico, cria um impasse grave:

- as autarquias não o fazem (porque não têm programa);
- as associações não o podem fazer (porque não querem, nem devem, assumir a titularidade de animais de rua).

O resultado é a invisibilidade administrativa de milhares de gatos esterilizados, **sem qualquer registo que os vincule ao concelho de origem ou à entidade que promoveu a sua esterilização**.

Este vazio normativo **retira rastreabilidade ao CED**, impede a prestação de contas e **pune as associações que substituem o Estado**, ao impossibilitar que submetam essas despesas aos Avisos do ICNF/DGAV.

7.**A contradição prática: se o abate é proibido, onde estão os animais?**

Os relatórios anuais da DGAV/ICNF, exigidos pelo **artigo 3.º, n.º 10**, apresentam números de recolhas, adoções e esterilizações **muito abaixo** dos dados recolhidos no **Censo de Animais Errantes do ICNF**.

Surge assim uma pergunta inevitável e desconfortável:

onde estão os milhares de animais capturados pelas autarquias que não aparecem nos relatórios oficiais?

Se não foram adotados, esterilizados ou devolvidos, **a única explicação possível é a violação sistemática da proibição de abate** consagrada no artigo 1.º da Lei.

8.**Conclusão**

1. A Lei 27/2016 **obriga à esterilização e proíbe o abate** como método de controlo populacional.

2. O CED, previsto expressamente no artigo 4.º, **não é facultativo**, é um instrumento legal do Estado.
3. As associações de proteção animal **não necessitam de validação autárquica** para promover ações CED em territórios onde as autarquias não o façam e o registo do transponder terá que ser assegurado com indicação do município a que o animal pertence e com o nome da Associação de Proteção Animal que esterilizou o animal.
4. O vazio jurídico sobre o registo do transponder **prejudica as associações e oculta o resultado real das políticas públicas**.
5. A discrepância entre os dados oficiais e os censos nacionais **revela incumprimento grave e sistemático da Lei**.

Em suma, **a leitura que torna o CED facultativo é não apenas juridicamente insustentável, mas eticamente inaceitável**, pois transforma uma lei concebida para pôr fim ao abate numa lei que legitima a omissão e perpetua o sofrimento. Pela relevância da matéria e pelo impacto direto que esta lacuna legislativa tem no bem-estar animal e na saúde pública, enviamos cópia deste email a Sua Excelência o Ministro da Agricultura e Pescas, a Sua Excelência o Secretário de Estado da Agricultura, à Provedora do Animal, ao Provedor de Justiça e ainda a algumas associações congéneres, na expectativa de que esta questão seja analisada com a urgência e a seriedade que exige.



Paula Gouveia
(Presidente da Direção)



MIAR . Movimento de Intervenção em Animais de Rua

<https://miar.pt/>

<https://www.facebook.com/miar.oeiras>

insta: @miaroeiras

<https://twitter.com/MiarOeiras>

Movimento de Intervenção Animais de Rua <miar.oeiras@hotmail.com> escreveu (segunda, 20/10/2025 às 17:55):

Exma. Senhora Diretora de Serviços,

Agradecemos a resposta prestada, ainda que esta evidencie, com particular clareza, o vazio legal que tem comprometido a aplicação efetiva do programa CED em Portugal.

O carácter facultativo do programa, consagrado no n.º 2 do artigo 9.º da Portaria n.º 146/2017, cria, na prática, uma desigualdade territorial profunda e insustentável. Há concelhos onde o CED é aplicado com rigor, e outros onde, por mera inércia política, a reprodução descontrolada de colónias felinas se mantém, sem qualquer intervenção estruturada.

Este cenário anula os esforços nacionais de controlo populacional e neutraliza a utilidade pública de inúmeras associações que, como a MIAR, se disponibilizam para colaborar. A ausência de enquadramento legal que permita às associações devidamente constituídas

agir em concelhos que não implementam o programa traduz-se num bloqueio administrativo que, em última análise, perpetua o sofrimento animal e torna inútil o investimento público destinado à esterilização.

Entendemos que a DGAV se limita a aplicar o quadro legal vigente, mas é precisamente esse quadro que precisa de ser revisto. A inexistência de um mecanismo que permita às associações desenvolver o CED autonomamente, com registo e identificação dos animais associando-os ao concelho e à entidade interveniente, transforma uma lei que deveria proteger em algo que, paradoxalmente, contribui para o agravamento do problema.

A MIAR considera imperativo que esta questão seja repensada e que se promova a harmonização nacional da aplicação do CED, sob pena de continuarmos a assistir a um retrocesso silencioso, onde a omissão substitui a política e o abandono substitui a gestão.

Com os melhores cumprimentos,

Maria João Abreu



MIAR . Movimento de Intervenção em Animais de Rua

<https://miar.pt/>

<https://www.facebook.com/miar.oeiras>

insta: @miaroeiras

<https://twitter.com/MiarOeiras>

De: Secretariado DSPA <secdspa@dgav.pt>

Enviado: 20 de outubro de 2025 17:05

Para: miar.oeiras@hotmail.com <miar.oeiras@hotmail.com>

Assunto: RE: Sobre esterilizações ao abrigo do programa CED em concelho cuja autarquia não implementa programa CED

Exmos. Senhores,

Em resposta ao V. e-mail, cabe-nos informar que, de acordo com a legislação vigente, os programas CED para gatos encontram-se previstos na Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, regulamentada pela Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril.

Embora a esterilização seja considerada a medida com maior eficácia para o controlo da sobrepopulação animal, de acordo com os termos do n.º 2 do artigo 9º da referida Portaria, os programas CED são facultativos, podendo realizar-se por iniciativa das câmaras municipais ou mediante proposta de organização de proteção animal a quem a câmara municipal atribua a gestão do programa CED.

De acordo com a alínea e) do n.º 4 do artigo 9º, sempre que exista programa, a entidade responsável pelo mesmo deve assegurar que os animais capturados são esterilizados e marcados com um pequeno corte na orelha esquerda, para além de serem registados e identificados eletronicamente.

Com os melhores cumprimentos

Yolanda Vaz

Diretora de Serviços de Proteção Animal

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Campo Grande, 50

1700-093 Lisboa, PORTUGAL

Tlf.: (+351) 213 239 774

www.dgav.pt

O conteúdo deste email é confidencial e destinado apenas ao destinatário original.

Não deve partilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, salvo se resultar do conteúdo da mesma a necessidade da sua divulgação.

Se recebeu esta mensagem por engano, avise-nos imediatamente, e exclua essa mensagem do seu sistema.

De: Movimento de Intervenção Animais de Rua <miar.oeiras@hotmail.com>

Enviada: 20 de outubro de 2025 16:03

Para: Geral <geral@dgav.pt>; Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária <dirgeral@dgav.pt>

Cc: Secretariado DSPA <secdspa@dgav.pt>; Ministro da Agricultura <gabinete.magrip@magrip.gov.pt>;
Secretário Estado Agricultura <gabinete.seagri@magrip.gov.pt>

Assunto: Sobre esterilizações ao abrigo do programa CED em concelho cuja autarquia não implementa programa CED

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à DGAV. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza dados ou senhas associados à sua conta.

Exmos. Senhores,

Voltamos a enviar email, na expectativa de uma resposta, para o qual não obtivemos resposta por parte de nenhuma das entidades consultadas.

Com os melhores cumprimentos,

Maria João Abreu

MIAR . Movimento de Intervenção em Animais de Rua

<https://miar.pt/>

<https://www.facebook.com/miar.oeiras>

insta: @miaroeiras

<https://twitter.com/MiarOeiras>

De: Movimento de Intervenção Animais de Rua <miar.oeiras@hotmail.com>

Enviado: 5 de agosto de 2025 12:41

Para: secdspa@dgav.pt <secdspa@dgav.pt>

Assunto: Sobre esterilizações ao abrigo do programa CED em concelho cuja autarquia não implementa programa CED

Exmos. Senhores,

Enviamos em anexo um email para o qual nunca obtivemos resposta por parte do ICNF, entidade que na altura tinha a tutela dos animais de companhia.

Enviamos agora o referido email para a DGAV na expectativa de que a atual tutela possa ter uma resposta para a situação descrita.

Hoje mesmo, a MIAR tem um animal a ser objeto de castração, este animal é de Tomar onde, uma vez mais o município não procede a castrações em número suficiente para dar resposta às necessidades. A médica veterinária, pede-nos que assinemos um documento a desresponsabilizá-la pela não implantação do transponder. Claro que não nos vamos responsabilizar por um animal de rua, porque, ainda que sejamos nós a castrá-lo, a responsabilidade sobre o animal é da autarquia de Tomar.

Esta situação é particularmente prejudicial para as associações zoófilas que se substituem às autarquias neste procedimento cirúrgico de elevado interesse para todo o território nacional uma vez que, não colocando transponder no animal, ficamos impedidos de submeter estas despesas nas candidaturas aos avisos destinados a este fim.

Com os melhores cumprimentos,

Maria João Abreu

MIAR . Movimento de Intervenção em Animais de Rua

<https://miar.pt/>

<https://www.facebook.com/miar.oeiras>

insta: @miaroeiras

<https://twitter.com/MiarOeiras>

De: Movimento de Intervenção Animais de Rua <miar.oeiras@hotmail.com>

Enviado: 3 de dezembro de 2024 16:30

Para: SIAC <geral@siac.vet>

Cc: Alexandra.Pereira@icnf.pt <Alexandra.Pereira@icnf.pt>; Departamento de Bem-Estar dos Animais de Companhia <dbeac@icnf.pt>

Assunto: Sobre esterilizações ao abrigo do programa CED em concelho cuja autarquia não implementa programa CED

Exmos. Senhores,

Fomos contactados por um munícipe de Nisa pedindo a nossa intervenção para a aplicação do programa CED numa enorme colónia de uma aldeia deste concelho.

A Câmara Municipal de Nisa não implementou, até à data, o programa CED, quem o faz é a única associação existente naquele concelho e que, por razões óbvias, não tem capacidade para chegar a todo o território.

A MIAR tem condições para ajudar, sendo nós uma associação de âmbito nacional, nada o impede. No entanto, colocam-se alguns constrangimentos, nomeadamente, o facto de não pretendermos assumir a titularidade de animais de rua e, consequentemente, demitir a autarquia (também) dessa responsabilidade.

Levanta-se ainda a questão de, caso esses animais não sejam identificados com transponder, a MIAR não poderá submeter essas despesas às candidaturas anuais dos AVISOS abertos pelo ICNF.

Gostaríamos que nos informassem como podemos contornar esta situação de forma a beneficiar os animais daquele (ou outros) concelho onde o executivo camarário não implementa CED, sem sermos lesados com a ajuda que prestarmos.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possível uma vez que se aproxima uma nova época deaios, tornando a situação ainda mais caótica.

Com os melhores cumprimentos,

Paula Gouveia
(Presidente da Direção)

MIAR . Movimento de Intervenção em Animais de Rua

<https://miar.pt/>

<https://www.facebook.com/miar.oeiras>

insta: @miaroeiras

<https://twitter.com/MiarOeiras>

--

Campanha de Esterilização de Animais Abandonados

Em luta pela esterilização desde 2009

<http://campanhaesterilizacaoanimal.wordpress.com/>

<https://www.facebook.com/campanhaesterilizacao?ref=ts&fref=ts>

Os 3 pilares da Campanha:

1. Os canis municipais devem esterilizar obrigatoriamente todos os animais que dão em adopção .
2. As Câmaras devem celebrar protocolos com as associações de defesa animal que actuam no concelho para a esterilização dos animais abandonados que estas recolhem,
3. As Câmaras devem proporcionar aos municípios com recursos limitados a esterilização gratuita dos animais que possuem.